BB BRANDS · WERKVERTRAG

LEO Sport Nutrition × *BB Brands*

VERTRAG-NR. **BB-LEO-2026-001**
DATUM **28.04.2026**
WERT **500,00 € NETTO**

PRÄAMBEL

Vertrags*parteien*

AUFTRAGGEBER

LEO Sport Nutrition GmbH

Trierer Str. 215 – 217
66663 Merzig
Deutschland

Registergericht Saarbrücken · HRB 110500
Steuer-Nr. 040/113/01148
USt-ID DE369459405

AUFTRAGNEHMER

BB Brands

Inh. Moritz Bohmbach
Kniggenkamp 40
38444 Wolfsburg
Deutschland

Einzelunternehmen
Kleinunternehmer gem. § 19 UStG
info@bb-brands.de

— im Folgenden „**Auftraggeber**" und „**Auftragnehmer**", gemeinsam „**Parteien**" —

§ 1

Vertrags*gegenstand*

Der Auftragnehmer erstellt für den Auftraggeber ein **Custom-Shopify-Theme** auf Basis von Shopify Dawn 2.x. Das Theme wird auf den vom Auftraggeber bereitgestellten Shopify-Store deployed und an die Markenwelt von LEO Sport Nutrition (Activate · Energy · Recovery) angepasst.

Grundlage für die visuelle Gestaltung ist die im Sales-Call vorgestellte Konzept-Vorschau (siehe beigefügtes Konzept-Asset).

§ 2

Leistungs*umfang*

Im Auftrag enthalten:

KOMPONENTE	AUFWAND
Custom Shopify Theme auf Dawn-Basis (2.x)	Inkl.
Theme-Setup, Color-Schemes, Theme-Settings	Inkl.

Homepage komplett: Hero · Phase-System · Bundle-Spotlight · Testimonial · Final-CTA · Footer	Inkl.
1 PDP-Template (für eine der drei Phasen — adaptierbar via Duplicate für die anderen zwei)	Inkl.
Cart-Drawer mit Trust-Elementen, Upsell-Slot, Conversion-Optimierung	Inkl.
Übergabe-Walkthrough als Video-Loom (Pflege-Doku)	Inkl.
Code-Übergabe + Nutzungsrechte (siehe § 6)	Inkl.

Nicht im Auftrag enthalten:

- → **Echte Produktfotografie** — Studio-Shoot wird vom Auftraggeber gestellt oder separat beauftragt
- → **Copywriting & KI-generierte Visuals** — werden vom Auftraggeber bereitgestellt
- → **Abo-Logik / Subscriptions-App-Setup** — wird vom Auftraggeber selbst konfiguriert (Shopify Subscriptions, Recharge o.ä.)
- → **Zwei weitere PDPs (Energy + Recovery)** — werden vom Auftraggeber auf Basis der gelieferten PDP-Vorlage selbst dupliziert
- → **Backoffice / Shopify-Admin-Konfiguration** — Produkte anlegen, Versand, Steuern, Zahlungs-Provider
- → **Launch-Marketing / Ads / Influencer-Koordination / E-Mail-Flows**

Diese Punkte können auf Wunsch separat beauftragt werden — sind aber nicht Bestandteil dieses Auftrags.

§ 3

Termine & *Build-Zeit*

Der Auftragnehmer beginnt mit dem Build, sobald (a) dieser Vertrag von beiden Parteien unterzeichnet ist **und** (b) die Anzahlung gemäß § 4 auf dem Konto des Auftragnehmers eingegangen ist.

Build-Dauer: in der Regel 3 bis 4 Wochen ab Build-Start. Voraussetzung ist die rechtzeitige Bereitstellung der Mitwirkungsleistungen gemäß § 5.

Verzögerungen, die der Auftraggeber zu vertreten hat (etwa fehlende Brand-Assets, fehlender Shopify-Zugang, ausbleibende Freigaben), verlängern die Build-Zeit entsprechend.

§ 4

Vergütung & *Zahlung*

AUFTRAGSWERT · NETTO

500,00 €

Gem. § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Pauschalpreis für den vollständigen Leistungsumfang gemäß § 2.

Zahlungsmodell · 100 % upfront:

- → **Vollständige Zahlung (500,00 €)** — fällig binnen 7 Tagen nach beidseitiger Vertragsunterzeichnung
- → Der Build startet unmittelbar nach Zahlungseingang auf dem Konto des Auftragnehmers

Die Rechnung wird elektronisch (PDF) an die im Auftraggeber-Profil hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. Zahlung per Banküberweisung in EUR. Bankverbindung folgt mit Rechnung.

---

§ 5

Mitwirkungs*pflichten* Auftraggeber

Der Auftraggeber stellt zeitnah folgende Voraussetzungen bereit:

- → **Shopify-Store-Zugang** als Collaborator-Account oder eigener Store, in dem der Auftragnehmer das Theme deployen kann
- → **Brand-Assets**: Logo (idealerweise SVG + PNG), Farbcodes, Schrift-Wunsch oder Schriftdateien
- → **Inhalte**: Texte, Produktbeschreibungen, Wirkstoff-Daten, Bilder bzw. Bild-Platzhalter
- → **Freigaben**: zeitnahe Rückmeldung auf Build-Reviews (Richtwert: innerhalb von 3 Werktagen pro Iteration)
- → **Ansprechpartner**: eine zentrale Kontaktperson (Stand: Nico Bichlmayer) für sämtliche Build-Rückfragen

Der Auftraggeber wird über den Onboarding-Fragebogen abgefragt; dessen vollständige Beantwortung ist Voraussetzung für den Build-Start.

---

§ 6

Übergabe & *Nutzungsrechte*

Übergabe erfolgt durch Aktivierung des Themes auf dem Shopify-Store des Auftraggebers **und** Übersendung des Übergabe-Looms (Walkthrough-Video). Mit der Übergabe gilt das Werk als abgenommen, sofern der Auftraggeber nicht binnen 7 Tagen schriftlich konkrete Mängel anzeigt.

Nutzungsrechte: Mit vollständiger Zahlung des Auftragswerts erhält der Auftraggeber ein **einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht** am gelieferten Theme-Code für eigene Geschäftszwecke. Der Auftragnehmer behält das Recht, das Theme oder Bestandteile davon

(Sektionen, Patterns) für andere Projekte wiederzuverwenden, sofern keine LEO-spezifischen Inhalte enthalten sind.

Referenz-Nutzung: Der Auftragnehmer ist berechtigt, das fertige Projekt nach Launch in seinem Portfolio (bb-brands.de) und in Marketing-Material zu nennen und visuell darzustellen, sofern keine zwingenden Geheimhaltungsgründe entgegenstehen.

---

§ 7

Gewährleistung & *Mängel*

Mängel, die innerhalb von 14 Tagen nach Übergabe schriftlich gemeldet werden, werden vom Auftragnehmer kostenfrei behoben, sofern sie auf Fehlern in der Build-Lieferung beruhen.

Nicht als Mangel gelten: nachträgliche Wunsch-Änderungen, Erweiterungen, Drittanbieter-App-Konflikte, Shopify-Plattform-Änderungen oder Änderungen, die der Auftraggeber selbst am Theme vornimmt.

---

§ 8

Haftung

Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden — gleich aus welchem Rechtsgrund — ist auf den Wert des Auftrags (500,00 €) begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder gesetzlich zwingend weitergehend gehaftet wird (z. B. Produkthaftungsgesetz, Verletzung von Leben/Körper/Gesundheit).

Der Auftragnehmer haftet nicht für Umsatzausfälle, entgangene Gewinne, Datenverluste oder Folgeschäden infolge von Drittanbieter-Problemen (Shopify-Ausfälle, Apps, Provider).

---

§ 9

Vertragsdauer & *Kündigung*

Der Vertrag endet mit der vollständigen Übergabe und Zahlung. Eine ordentliche Kündigung vor Build-Abschluss ist ausgeschlossen.

Außerordentliche Kündigung ist beidseitig bei Vorliegen wichtiger Gründe möglich (z. B. nachhaltige Verletzung von Mitwirkungspflichten oder Lieferpflichten). Im Fall einer Kündigung durch den Auftraggeber nach Build-Start wird der Auftragswert als pauschalierter Aufwendungsersatz nicht erstattet; bereits geleistete Arbeitsschritte verbleiben beim Auftragnehmer. Bei einer Kündigung vor Build-Start wird der gezahlte Betrag abzüglich bereits angefallener Vorbereitungskosten anteilig erstattet.

---

§ 10

Schluss*bestimmungen*

Schriftform: Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform (E-Mail oder Chat reicht aus, sofern beidseitig bestätigt).

Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

Erfüllungsort & Gerichtsstand: Erfüllungsort ist Wolfsburg. Gerichtsstand ist — soweit gesetzlich zulässig — Wolfsburg. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

AUFTRAGGEBER

LEO Sport Nutrition GmbH

ORT, DATUM, UNTERSCHRIFT & STEMPEL

AUFTRAGNEHMER

Moritz Bohmbach · BB Brands

ORT, DATUM

Wolfsburg, 28.04.2026